

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3644/2532	นาง มะลิ สังขยuth กับพวก	โจทก์
	ร้อยตำรวจตรี สมาน เล็ก เลิศ	จำเลย
	ผู้ร้องสอด	จำเลย
	นาย ช่งฮี้ แซ่เตียว	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (2)

โจทก์ฟ้องอ้างว่าได้เข้าหุ้นก่อสร้างอาคารร่วมกับผู้ร้อง ขอบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนการเช่าให้แก่ผู้เช่าในอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่าค่าหุ้นที่ผู้ร้องลงทุนไป ถ้าหากศาลพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนการเช่าตามฟ้องผู้ร้องต้องขาดทุน ผลของคำพิพากษาย่อมกระทบต่อสิทธิหรือส่วนได้เสียของผู้ร้อง ดังนี้ ผู้ร้องมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดี ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57(2) จึงร้องสอด เข้ามาเป็นคู่ความในคดีได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นหุ้นส่วนร่วมกับนายช่งฮี้แซ่เตียว ในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 3 คูหา ในที่ดินของนางบุญสัณห์เล็กเลิศ จำเลยเป็นทายาทและเป็นผู้รับผิดชอบความของนางบุญสัณห์โจทก์ทั้งสองต้องการเช่าอาคารดังกล่าวให้แก่นายสมชัย ตรีพัฒนพันธ์และแจ้งให้จำเลยไปจดทะเบียนการเช่าให้แก่นายสมชัย แต่จำเลยไม่ยอมไป จึงขอให้ศาลบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนการเช่าดังกล่าว

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสองไม่ได้เป็นหุ้นส่วนร่วมกับนายช่งฮี้ แซ่เตียว ลงทุนร่วมกันในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์จำนวน 3 คูหาลงที่ดินของนางบุญสัณห์ เล็ก

เลิศ โจทก์กับนางบุญสันทต์ตกลงเลิกสัญญาปลูกสร้างอาคารดังกล่าวกันแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธินำอาคารดังกล่าวไปเช่าให้แก่นายสมชัย ตริพัฒน์พันธ์ ขอให้ยกฟ้อง

ต่อมานายช่งฮี้ แซ่เตียว ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้อง โจทก์ที่ 1 และนางทองดี ภูจอมเดือน เป็นหุ้นส่วนร่วมกันก่อสร้างอาคารตามฟ้องโดยผู้ร้องลงทุนเป็นเงินकुหาละ 250,000 บาท รวม 3 कुหาละเป็นเงิน 750,000 บาท ส่วนโจทก์ที่ 1 กับนางทองดีลงทุนรวมกันเพียง 57,314 บาทเท่านั้น แต่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยไปจดทะเบียนการเช่าให้แก่นายสมชัย ตริพัฒน์พันธ์ ในอัตราค่าเช่าकुหาละ 150,000 บาท ทำให้ผู้ร้องเสียหาย ผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีจึงขอเข้าเป็นจำเลยร่วม

ศาลชั้นต้นส่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ผู้ร้องฎีกาว่าผู้ร้องลงทุนสร้างอาคารตามฟ้องร่วมกับโจทก์ที่ 1 ไปเป็นเงิน 750,000 บาท แต่โจทก์กลับมาฟ้องให้จำเลยจดทะเบียนการเช่าอาคารตามฟ้องให้แก่นายสมชัย ตริพัฒน์พันธ์ ในราคา 450,000 บาท ทำให้ผู้ร้องเสียหายเป็นเงิน 300,000 บาท ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดีนั้น เห็นว่าเมื่อโจทก์ฟ้องอ้างว่าได้เข้าหุ้นก่อสร้างอาคารตามฟ้องร่วมกับผู้ร้องแล้วดังนี้ หากโจทก์ให้จำเลยจดทะเบียนการเช่าอาคารดังกล่าวให้แก่นายสมชัยในอัตราต่ำกว่าค่าหุ้นที่ผู้ร้องลงทุนไปจริงดังที่ผู้ร้องอ้าง เมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนการเช่าตามฟ้อง ผู้ร้องต้องขาดทุน ผลของคำพิพากษาย่อมกระทบต่อสิทธิหรือส่วนได้เสียของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงได้ชื่อว่ามีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57(2) ชอบที่ผู้ร้องจะร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีได้..."

พิพากษากลับ อนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้าเป็นคู่ความในคดีได้

(นาม ยิ้มแย้ม-ธีระพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>